

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1840/2533

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
หลังสวน

โจทก์

นายสุทินหรือทิน เพชรรักษ์ กับพวก จำเลย

นายวัฒนชัย เพชรกรรตุม ทนายจำเลย

ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202, มาตรา 225

ความว่า จำเลยที่ 2 ได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้จำเลยที่ 2 ไม่ประสงค์จะฎีกาอีกต่อไป
จึงขอถอนฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 288,83 และมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7,8
ทวิ,72,72 ทวิให้ประหารชีวิตจำเลยทั้งสอง จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพในชั้นจับกุม
และชั้นสอบสวน และจำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมลดโทษให้หนึ่งในสาม
จำคุกตลอดชีวิต ฐานร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่
ได้รับอนุญาต จำคุก 1 ปีฐานร่วมกันพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน ทาง
สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 1 ปี เมื่อวางโทษจำคุกตลอดชีวิตในกระทง

ความผิดแล้วก็ไม่อาจนำโทษจำคุกใน 2 กระทั่งความผิดหลังมารวมเข้าด้วยกันได้
รับของกลาง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ
พ.ศ. 2490 มาตรา 7,72 วรรคหนึ่ง 8 ทวิ วรรคหนึ่ง 72 ทวิ วรรคสอง ไม่รับของปืน
ของกลาง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ฎีกา (อันดับ 167)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ทนายจำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยใบแต่งตั้งทนายระบุให้มีอำนาจถอนฟ้อง
ได้ (อันดับ 169,45 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยที่ 2 ถอนฎีกา จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ
ศาลฎีกา แจ้งให้โจทก์ทราบ

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยที่ 2 ถอนฎีกา จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ
ศาลฎีกา แจ้งให้โจทก์ทราบ

(มงคล เปาอินทร์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ